وبعيرٍ وثانٍ والمشترَكُ للمُقاتل ودفع أجْر شريكه والمستندُ للجيش كهو والا فله كمتلصّص وخمّس مسلمٌ ولو عبدا على الاصحّ لا ذمّيٌّ ومن عمِل سرجا او سهما والشأنُ القسْم ببلدهم وهل يبيع ليقسم قولان وأفرد كلُّ صنف ان أمكن على الارجح وأخذ معيّنٌ وان ذمّيّا ما عُرف له قبله مجّانا وحلف أنّه ملْكه وحُمل له ان كان خيرا والا بِيعَ له ولا يمضي قسمه الا لتأوُّل على الاحسن لا ان لم يتعيّن بخلاف اللقطة وبِيعت خدمةُ مُعتَق لأجل ومدبَّر وكتابة لا أُمّ ولد وله بعده أخذُه بثمنه وبالاوّل ان تعدّد وأُجبر في امّ الولد على الثمن واتّبع به ان أعدم الا أن تموت هي او سيّدُها وله فداء مُعتَق لأجل ومدبَّرٍ لحالهما وتركُهما مسلما لخدمتهما وان مات المدبّر قبل الاستيفاء فحُرٌّ ان حمله الثُلُث واتّبع بما بقي كمسلم او ذمّيّ قُسما ولم يُعذرا في سكوتهما بأمر وان حمل بعضَه رُقّ باقيه ولا خيار للوارث بخلاف الجناية وان أدّى المكاتَبُ ثمنه فعلى حاله والا فقِنٌّ أُسلم او فُدي وعلى الآخذِ ان علم بملك معيَّن تركُ تصرُّف ليخيّره وان تصرّف مضى كالمشتري من حربيّ باستيلاد ان لم يأخذه على ردّه لربّه والا فقولان وفي المؤجَّل تردّد ولمسلم او ذمّيّ أخذُ ما وهبوه بدارهم مجّانا وبعوض به ان لم يُبع فيمضي ولمالكه الثمنُ او الزائدُ والاحسن في المفديّ من لصّ اخذُه بالفداء وان أُسلم لمُعاوض مدبَّر ونحوه استُوفيت خدمته ثم هل يُتّبع ان عتق بالثمن او بما بقي قولان وعبدُ الحربيّ يُسلم حُرٌّ إن فرّ او بقي حتّى غُنم لا ان خرج بعد إسلام سيّده او بمجرّد إسلامه وهدم السبيُ النكاحَ الا أن تُسبى وتُسلم بعده وولدُه ومالُه فيء مطلقا لا ولدٌ صغير لكتابيّة سُبيت او مسلمةٍ وهل كبارُ المسلمة فيء او ان قاتلوا تأويلان وولدُ الأَمة لمالكها ،